

20260317 Monitorul Oficial Partea I nr. 207 - versiune simplificata

Acest document este o versiune orientativa in limbaj simplu, generata automat. Nu constituie consultanta juridica si nu inlocuieste textul oficial.

Rezumat - puncte importante

- Legea vizează societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), pentru reguli mai stricte privind riscul legat de contrapărți centrale.
- S.S.I.F. trebuie să își identifice, monitorizeze și raporteze riscurile, inclusiv riscul de concentrare din expunerile față de contrapărți centrale, și să aibă planuri și obiective măsurabile pentru reducerea acestui risc.
- A.S.F. primește competența de a supraveghea aceste riscuri și poate cere S.S.I.F. să reducă expunerile sau să le realinieze dacă există risc excesiv de concentrare.
- Legea transpune directive europene noi și modifică cadrul existent pentru a se alinia regulilor UE privind supravegherea prudențială și compensarea centralizată.
- Noua lege intră în vigoare la 25 iunie 2026.
- Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă o excepție privind salariile specialiștilor DIICOT, iar altă excepție privind munca în folosul comunității a fost respinsă ca neîntemeiată.
- Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o sesizare despre calculul termenului de verificare a arestului preventiv după admiterea contestației procurorului.

Comparatie lizibilitate (indici lexicali ReaderBench)

Indice	Original	Simplificat	Delta	Evaluare
Lungime medie cuvant (caractere)	5.845	5.968	+0.123	mai complex
Lungime medie propozitie (cuvinte)	29.932	24.04	-5.892	mai simplu
Cuvinte de continut unice / propozitie	14.654	11.8	-2.854	mai simplu
Entropia cuvintelor (diversitate lexicala)	8.982	6.997	-1.985	mai simplu
Distanta medie cuvant-lema (flexiune)	1.211	1.753	+0.542	mai complex

Nota: valori mai mici indica, in general, un text mai simplu si mai usor de citit.

Versiune in limbaj simplu

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative se modifică și se completează astfel:

1. La articolul 3, după punctul 6 se introduc două puncte noi, pct. 61 și 62:
61. contraparte centrală sau CPC — persoană juridică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
62. contraparte centrală calificată sau CPCC — persoană juridică, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 88 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2. La articolul 25, litera a) se modifică astfel:

a) supravegherea instituțiilor financiare și a piețelor financiare, inclusiv a entităților financiare autorizate să funcționeze ca contrapărți centrale, dacă aceste contrapărți centrale au fost recunoscute potrivit art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

3. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică astfel:

b) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau poate fi expusă S.S.I.F. ori a riscurilor pe care S.S.I.F. le prezintă sau le poate prezenta pentru alții, inclusiv riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, potrivit art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

4. La articolul 34 alineatul (1), după litera d) se introduce litera e):

e) sursele și efectele semnificative ale riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii.

5. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce alineatul (6):

(6) Pentru aplicarea alin. (1) lit. e), organul de conducere al S.S.I.F. întocmește planuri specifice și obiective cuantificabile, potrivit art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, pentru a urmări și aborda riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărțile centrale care oferă servicii de importanță sistemică pentru Uniunea Europeană sau pentru unul ori mai multe state membre.

6. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3):

(3) Pentru aplicarea alin. (1) lit. a), A.S.F. evaluează și urmărește evoluțiile practicilor S.S.I.F. privind gestionarea riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile specifice prevăzute la art. 34 alin. (6), precum și progresele privind adaptarea modelelor de afaceri potrivit art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

7. La articolul 49 alineatul (2), partea introductivă se modifică astfel:

(2) Pentru art. 34, 35, 44, 45, 47 și 48 și pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2.033, A.S.F. are următoarele competențe:

8. La articolul 49 alineatul (2), după litera m) se introduce litera n):

n) de a impune S.S.I.F. să reducă expunerile față de o contraparte centrală sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare, potrivit art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dacă A.S.F. consideră că există un risc de concentrare excesiv cauzat de aceste expuneri.

9. Mențiunea privind transpunerea normelor europene se modifică astfel:

Prezenta lege transpune:

a) Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23;

b) art. 3 din Directiva (UE) 2024/2.994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024.

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 25 iunie 2026.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea art. 75 și art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate privind art. 22 alin. (1) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, raportat la nr. crt. 4 din capitolul I lit. B din anexa nr. V la aceeași lege.

Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate privind art. 91 alin. (1) lit. c) și art. 93 alin. (3) din Codul penal și a constatat că aceste dispoziții sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Prim-ministrul a numit membrii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, pentru un mandat de 3 ani. De la data intrării în vigoare a deciziei, Decizia prim-ministrului nr. 523/2023 se abrogă.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca inadmisibilă, sesizarea privind calculul termenului de 30 de zile din art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, în situația admitterii contestației procurorului împotriva încheierii prin care s-a înlocuit arestul preventiv cu o măsură subsidiară. Decizia este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.